ERGAVIA S.p.A.

Via dei Molini 44 — 33170 Pordenone
C.F. e P.IVA 01844330298 — Reg. Impr. Pordenone-Udine
Cap. soc. euro 3.500.000,00 i.v. — ergavia@legalmail.example

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Edizione dell'11 gennaio 2027 — sostituisce ogni edizione precedente

1. Ambito di applicazione

1.1 Le presenti condizioni generali (le «Condizioni») disciplinano tutte le vendite di prodotti ERGAVIA S.p.A. (il «Venditore») ai propri rivenditori, distributori e clienti professionali (il «Compratore»), salvo diverso accordo scritto. 1.2 Le Condizioni si applicano ai singoli ordini anche quando non richiamate espressamente e si intendono accettate con la trasmissione dell'ordine. 1.3 Eventuali condizioni di acquisto del Compratore non hanno effetto, anche se trasmesse insieme all'ordine, se non accettate per iscritto dal Venditore.

2. Ordini e conferma d'ordine

2.1 Gli ordini si intendono proposte irrevocabili del Compratore per 15 giorni e sono vincolanti per il Venditore solo dopo la conferma d'ordine scritta. 2.2 Il Venditore può eseguire consegne parziali. 2.3 Le modifiche o le revoche dell'ordine dopo la conferma richiedono l'accordo scritto del Venditore e comportano l'addebito dei costi già sostenuti.

3. Prezzi

3.1 I prezzi sono quelli del listino del Venditore in vigore al momento della spedizione. 3.2 Il Venditore può variare il listino in ogni momento, con comunicazione scritta o tramite il portale della rete; la variazione ha effetto dopo 15 giorni dalla comunicazione e si applica anche agli ordini già confermati e non ancora spediti. 3.3 I prezzi si intendono al netto di IVA, trasporto, imballaggi speciali e contributi ambientali.

4. Consegna e passaggio del rischio

4.1 Salvo patto scritto contrario, la fornitura si intende resa franco fabbrica (Ex Works, Incoterms nel testo in vigore) presso lo stabilimento del Venditore in Pordenone, anche quando il Venditore curi la spedizione per conto del Compratore. 4.2 I rischi passano al Compratore al momento della messa a disposizione dei prodotti presso lo stabilimento del Venditore, ovvero della consegna al primo vettore. 4.3 Se il Compratore non ritira i prodotti nei termini, questi restano depositati a spese e rischio del Compratore, con addebito di 4,00 euro per unità al giorno.

5. Termini di consegna

5.1 I termini indicati nella conferma d'ordine sono indicativi. 5.2 Ritardi o sospensioni della consegna non attribuiscono al Compratore il diritto alla risoluzione né ad alcun indennizzo.

6. Pagamento

6.1 Salvo diverso accordo, il pagamento è dovuto a 30 giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario. 6.2 In caso di ritardo decorrono, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi di mora nella misura di legge. 6.3 Reclami e contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o ritardare i pagamenti, né di quella né di altre forniture. 6.4 Il mancato pagamento, anche parziale, di una sola fattura attribuisce al Venditore la facoltà di sospendere le forniture in corso e di esigere il pagamento anticipato di quelle successive.

7. Riserva di proprietà

7.1 I prodotti restano di proprietà del Venditore fino al pagamento integrale del prezzo, degli interessi e degli accessori. 7.2 Fino a tale momento il Compratore custodisce i prodotti con la diligenza del depositario, li tiene distinti e assicurati e informa senza indugio il Venditore di ogni atto di terzi che li riguardi. 7.3 La rivendita dei prodotti prima del pagamento integrale è consentita nell'ambito dell'ordinaria attività del Compratore; il credito verso il cliente finale è ceduto al Venditore fino a concorrenza del prezzo non pagato.

8. Garanzia

8.1 Il Venditore garantisce i prodotti da difetti di conformità per 24 mesi dalla consegna, con esclusione delle parti soggette a usura e delle batterie, per le quali la garanzia è di 12 mesi o 500 cicli di ricarica. 8.2 I difetti vanno denunciati per iscritto entro 8 giorni dalla scoperta, con indicazione del codice telaio. 8.3 La garanzia si limita, a scelta del Venditore, alla riparazione o alla sostituzione del prodotto o della parte difettosa, resa franco fabbrica; è esclusa ogni ulteriore responsabilità del Venditore per danni diretti o indiretti, salvi i casi di dolo o colpa grave. 8.4 La garanzia decade se i prodotti sono stati modificati, manutenuti o riparati da soggetti non certificati dal Venditore.

9. Resi

9.1 Non si accettano resi senza autorizzazione scritta del Venditore. 9.2 I resi autorizzati per ragioni commerciali sono accreditati al netto di una trattenuta del 15% e delle spese di ripristino.

10. Ricambi

10.1 Il Venditore assicura la disponibilità dei ricambi per cinque anni dalla cessazione della produzione del modello. 10.2 Gli ordini di ricambi urgenti sono evasi entro 5 giorni lavorativi con un supplemento del 12%.

11. Marchi

11.1 La vendita non attribuisce al Compratore alcun diritto sui marchi e sui segni distintivi del Venditore, oltre a quello di rivendere i prodotti nella confezione originale.

12. Forza maggiore

12.1 Il Venditore non risponde dell’inadempimento dovuto a eventi fuori dal proprio controllo, compresi difetti di approvvigionamento di componenti e celle, scioperi e provvedimenti dell’autorità.

13. Trattamento dei dati

13.1 I dati del Compratore sono trattati per l’esecuzione del rapporto e per gli obblighi connessi, secondo l’informativa disponibile sul portale della rete.

14. Cessione

14.1 Il Compratore non può cedere i crediti verso il Venditore senza consenso scritto.

15. Prevalenza e modifiche

15.1 Le presenti Condizioni prevalgono su ogni altro documento contrattuale, precedente o successivo, in caso di contrasto, salvo che la deroga sia contenuta in un documento sottoscritto da entrambe le Parti che richiami espressamente il presente articolo. 15.2 Il Venditore può aggiornare le Condizioni; l’edizione applicabile è quella in vigore alla data della conferma d’ordine.

16. Legge applicabile e foro

16.1 I rapporti sono regolati dalla legge italiana. 16.2 Per ogni controversia è competente in via esclusiva il tribunale del luogo in cui ha sede il Venditore; resta salva la facoltà del Venditore di convenire il Compratore davanti al giudice del luogo in cui questi ha sede.

ERGAVIA S.p.A. — Direzione Commerciale